શ્રી મોડાસા એકડા દશા ખડાયતા વસ્તી પત્રક સમિતિ

શ્રી મોડાસા એકડા દશા ખડાયતા વસ્તી પત્રક સમિતિ ની સ્થાપના તા. ૫-૮-૧૯૭૯ થયેલ હતી. જેનું બંધારણ ૨૦૦૦-૨૦૦૨ માં બંધારણ સુધારણા સમિતી બનાવી મંજુર કરેલ છે.

૧)	શ્રી અમૃતલાલ નાનચંદદાસ શાહ	(કન્વીનર)
૨)	શ્રી અનિલભાઈ વાડીલાલ શાહ	(સભ્ય)
3)	શ્રી ડૉ. પ્રફુલભાઈ નટવરલાલ શાહ	(સભ્ય)
૪)	શ્રી રતિલાલ કેશવલાલ૭ શાહ	(સભ્ય)
૫)	શ્રી વિજેશકુમાર વલ્લભદાસ શાહ	(સભ્ય)

શ્રી મોડાસા એકડા દશા ખડાયતા
વસ્તી પત્રક સમિતિ, મોડાસા.

બંધારણ - (મેમોરેન્ડમ)

૧. **નામ** - આ સંસ્થાનું નામ શ્રી મોડાસા ખડાયતા એકડા દશા ખડાયતા વસ્તીપત્રક સમિતિ રહેશે, અને આ બંધારણમાં તેને સંસ્થા કહેવામાં આવશે.

૨. **સરનામું** - આ સંસ્થાનું કાર્યાલાય મોડાસા મુકામે રહેશે. જરુર જણાતાં વ્યવસ્થાપત્રક સમિતિ ઠરાવ કરી કાર્યાલયનુ સ્થળ બદલી શકશે.

3. **ઉદ્દેશો** -

(અ) આ સંસ્થાને મુખ્ય હેતુ ભારતભરમાં તથા પરદેશમાં રહેતા મોડાસા એકડા દશા ખડાયતા જ્ઞાતિના દરેક કુટુંબના સભ્યોને કેળવણી, ઉંમર, ગોત્ર, પરણિત, અપરણિત, વિવાહિત, અવિવાહિત, વિધૂર, વિધવા, વ્યવસાય, રહેઠાણ તથા વ્યવસાયના સરનામા તથા ટેલીફોન નંબર અને બલ્ડગ્રુપ વિગેરેની વિગતવાર માહિતી સાથેનો વસ્તીપત્રક ગ્રંથ અંદાજે દર પાંચ વર્ષે અથવા મંડળની સામાન્ય સભા નક્કી કરે તે સમય અંતરે પ્રગટ કરશે.

(બ) જ્ઞાતિમાં સમુહલગ્નની પ્રવૃતિને વેગ મળે તે માટે જુરરી પ્રચાર અને પ્રસારનું કાર્ય કરવું. તેને ઉત્તેજન આપવા યોગ્ય કરવું અને જરુર પડે સમુહલગ્નનું આયોજન કરવું, જ્ઞાતિમાં સાદાઈથી લગ્ન કરે તેને ઉત્તેજન આપવું.

(ક) જ્ઞાતિમાં ઉત્કર્ષ અને વિકાસ માટે સેવાકીય પ્રવૃતિઅઓ હાથ ધરવી.

(ડ) જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષ, વિકાસ અને સેવા માટે અન્ય સંસ્થાઓના સહકારથી પ્રવૃતિઓ હાથ ધરવી.

૪. **વહીવટ**

આ સંસ્થાનો વહીવટ નીચેની વ્યવસ્થાપક સમિતિને સુપ્રત થાય છે. વહીવટ કર્તાઓના નામમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મંત્રી અને ટ્રસ્ટી અને કારોબારી સભ્યો રહેશે.

૫. **વર્ષ**

આ સંસ્થાનું વર્ષ ૧ લી એપ્રિલથી શરુ થઈ માર્ચ માસની ૩૧ તારીખે પુરું થયેલું ગણાશે.

૬. **સભ્યપદ**

(અ) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધી નોંધાયેલ આજીવન સભ્યો આ સંસ્થાના સભ્ય તરીકે ચાલુ રહેશે. અને તા. ૧-૧-૨૦૦૨ થી આ સંસ્થાને રૂા. ૨૫૦ કે તેથી વધુ રકમ એક સાથે આપનાર આપણી

જ્ઞાતિના અઢાર વર્ષ કે તેથી વધુ પુરુષ કે સ્ત્રી આ સંસ્થાના આજીવન સભ્ય ગણાશે.

(બ) આ સંસ્થાના હયાત આજીવન સભ્યને વસ્તીપત્રક ગ્રંથ છપાયેથી આપવામાં આવશે. વસ્તીપત્રક ગ્રંથમાં જાહેરાત કે ફોટો આપનારને તે વખતનો છપાયેલ ગ્રંથ આપવામાં આવશે. પણ એક વખત ફોટો અથવા જાહેરાત છપાઈ ગયેથી ફોટો અથવા જાહેરાતનો હક પુરો થયેલો ગણાશે.

(ક) કોઈ કારણસર સંસ્થા બંધ થાય તો વસ્તીપત્રક ગ્રથં પ્રાપ્ત કરવાનો હક્ક કોઈપણ સભ્યનો રહેશે નહીં.

૭. વ્યવસ્થાપક સમિતિ

આ મંડળનો વહીવટ મંડળના હોદેદારો (પ્રમુખ, બે ઉપપ્રમુખ, ચાર મંત્રીઓ તથા ત્રણ ટ્રસ્ટીઓ) સહિત બાકીના આજીવન સભ્યોમાંથી ૪૦ કારોબારી સભ્યો લેવા તથા પાંચ કો.ઓપ્ટ. સભ્યો લેવાની સત્તા પ્રમુખશ્રીની રહેશે. આ ઉપરાંત આ સંસ્થાના એક્ષ. ઓફિસીઓ તરીકે છેલ્લા પાંચ ભૂતપુર્વ પ્રમુખો રહેશે.

૭. (૧) રચના

(અ) દર બે વર્ષ સામાન્ય સભામાં પ્રમુખ, બે ઉપપ્રમુખ, ચારમંત્રીઓ, કારોબારી સભ્યો, (વ્યવસ્થાપક સમિતિ) ની વરણી અને જરુર જણાય તે ચુંટણી કરવામાં આવશે.

(બ) સભાની તારીખ, સમય, સ્થળ અને સભામાં કરવાના કામોના એજન્ડા સાથેની નોટીસ વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્યોને સભાની તારીખથી ૧૫ દિવસ અગાઉ મોકલી આપવામાં આવશે. તાકીદના નામે પ્રમુખશ્રીની સંમતિતી ટૂંકી નોટીસથી પણ વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભા બોલાવી શકાશે.

(ક) વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભાનું કોરમ ૧૫ સભ્યોનું રહેશે.

(ડ) નોન કોરમ સભાનું કામકાજ તેજ દિવસે સ્થળે, અડધા કલાક પછી એજન્ડામાં જણાવેલ કામકાજ માટે શરુ કરવામાં આવશે. તે વખતે કોરમની જરુરત રહેશે નહી અને તે સભામાં એજન્ડા જણાવ્યા સિવાયનું કામકાજ થઈ શકશે નહીં.

૭. (૩) ફરજ અને અધિકાર

(અ) સંસ્થાના ઉદેશો પાર પાડવા આ સમિતિ કાર્યક્રમ ઘડી કાઢશે અને તે માટેનું બજેટ નક્કી કરી કાર્યક્રમ હાથ ધરશે. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી એક વખત વ્યવસ્થાપક સમિતિની મિટીંગ મળશે. દર વર્ષે વાર્ષિક બજેટ વ્યવસ્થાપક સમિતિમાં મંજુર કરવાનું રહેશે.

(બ) મંત્રીએ રજુ કરેલ ઓડિટ થયેલા હિસાબો ઉપર વિચારણા કરી મંજુર કરાશે.

(ક) દર બે વર્ષે ઓડિટ થયેલા હિસાબો તેમજ મંત્રી તરફથી રજુ થતા મંડળના કાર્યોનો અહેવાલ મંજુર કરી સામાન્ય સભા સમક્ષ રજુ કરશે.

(ડ) સંસ્થાના વહીવટ માટે જરુર જણાય એટલી સંખ્યાના કર્મચારીઓ કારોબારીને આધિન યોગ્ય જણાય તે શરતોએ રોકી શકાશે.

(ઈ) જાહેર ટ્રસ્ટોને લાગુ પડતાં જે તે વખતના કાયદાને આધિન સંસ્થાના નાણાં રોકાણ માટેના નિર્ણયો કરશે.

(ઉ) સંસ્થાના દરેક પ્રકારના વહીવટી કામકાજ માટે નિર્ણય કરશે. ખાસ સંજોગોમાં કામકાજ માટે પેટા સમિતિ કે સમિતિઓ નીમી શકશે. સદર પેટા સમિતિ નિતિ વિષયક નિર્ણય લઈ શકશે નહી (સિવાય કે તેમને લેખિત આપવામાં આવ્યું હોય) અને આ પેટા સમિતિ કારોબારી સમિતિને જવાબદાર રહેશે.

૮. પ્રમુખ.

(અ) સામાન્ય સભા તથા વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભામાં અધ્યક્ષ સ્થાન લેશે. તેમની તથા ઉપપ્રમુખની ગેરહાજરીમાં હાજર રહેલા સભ્યો તેમાંથી કોઈપણ સભ્યને સભાના સંચાલન માટે જે તે સભાના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણુંક કરશે.

(બ) અનિવાર્ય સંજોગોમાં પ્રમુખ પોતાની સહીથી સંસ્થાની કોઈપણ બેઠક બોલાવી શકશે.

(ક) સભાના કોઈપણ પ્રશ્ન ઉપર સરખા મત પડતાં સભાના પ્રમુખને વધારાનો મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

(ડ) સંસ્થાના ઉદ્દેશો પાર પાડવા માટે દોરવણી અપાશે અને વહીવટ માટે જરુર જણાય તેવી સુચનાઓ મંત્રીને કરશે.

૯. ઉપપ્રમુખ

(અ) પ્રમુખને તેમના કાર્યમાં મદદ કરશે.

(બ) પ્રમુખની ગેરહાજરીમાં પ્રમુખનો હોદો સંભાળશે અને તેમની સત્તા તથા ફરજો ભોગવશે.

૧૦. મંત્રી

(અ) સંસ્થા વતીથી પત્ર વ્યવહાર કરશે. રોજ રોજના વહીવટ માટેના તમામ કામ કરશે. સંસ્થાના રીતસરના હિસાબો વ્યવસ્થિત તથા નિયમિત રાખશે. સંસ્થાના કર્મચારીઓની રજા મંજુર કરશે.

(બ) સામાન્ય સભા, વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભા તેમજ અસાધારણ સામાન્ય સભા પ્રમુખશ્રીના સૂચનથી અથવા સંમતિથી નોટીસો પોતાની સહીથી મોકલી બોલાવશો.

(ક) દરેક સભાના કામકાજનો અહેવાલ રાખસે અને તે પછીની સભામાં મંજુર કરાવી તે સભાના પ્રમુખશ્રીની સહી લેશે.

(ડ) સંસ્થાને મળતાં નાણાં માટે સંસ્થાના નામની છાપેલી અનુક્રમ નંબર વાળી પહોચ પોતાની સહીથી આપશે.

(ઈ) હિસાબી વર્ષ પુરુ થતા ત્રણ માસમાં સંસ્થાના હિસાબો ઓડિટ કરાવી તે ઓડિટ થતાં ત્રણ માસની અંદર વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભામાં હિસાબો તથા ઓડિટ રીપોર્ટ રજુ કરશે અને દ્રિવાર્ષિક સામાન્ય સભામાં આ હિસાબો રુજ કરી મંજુરી મેળવશે તેમજ મંડળના કામકાજનો અહેવાલ રજુ કરશે.

(ફ) સંસ્થાની સ્થાવર જંગમ મિલકતની યાદી નિયમિત રીતે સંસ્થાના દફતરે રાખશે અને વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી એક વખત સ્થાવર જંગમ મિલકતોની મેળવણી કરી લઈ તે કર્યા બદલ યાદી ઉપર સહી કરશે.

(મ) મંત્રીએ ચાલુ ખર્ચ માટે જનરલ સભા અથવા વ્યવસ્થાપક સમિતિએ ઠરાવેલી રકમ બેંકમાંથી લેવાની રહેશે અથવા બક્ષીસ તથા દાનમાં આવેલ રકમમાંથી વહીવટી ખર્ચ માટે વધુમાં વધું રૂા. ૧૦૦૦/- અંકે રૂપિયા એક હજાર પુરા વધારે રાખી શકાશે નહીં બાકીની રકમ તાત્કાલિક બેંકમાં ભરવાની રહેશે.

(ન) સંસ્થાના અગત્યના દસ્તાવેજો, સી.ડી. રેકર્ડ વિગેરે બેંકના લોકરમાં સુરક્ષિત રાખશે.

૧૧. સામાન્ય સભાઓ

(અ) સંસ્થાના સભ્યોની સામાન્ય સભા દર બે વર્ષે બોલાવવામાં આવશે અને તેમાં બે વર્ષ માટે પ્રમુખ, બે ઉપપ્રમુખો, ચાર મંત્રીઓ અને તથા વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્યોની વરણી કરવામાં આવશે અને જરુર જણાય તો ચુંટણી કરવામાં આવશે. આ સિવાય વચમાં જરુર જણાય તો ખાસ સામાન્ય સભા, અસાધારણ સામાન્ય સભા બોલાવી શકશે.

(બ) સામાન્ય સભાની તારીખ, સ્થળ,સમય અને કામકાજના એજન્ડા સાથેની નોટીસ મંત્રીની સહીથી દરેક સભ્યોને સભાની તારીખથી પંદર દિવસ પહેલા મોકલવામાં આવશે. આવી નોટીસ કોઈ આકસ્મિક કારણે કોઈ સભ્યને મળવાની ચૂક થાય તો તેને કારણે સામાન્ય સભાની કાર્યવાહી અનિયમિત ગણાશે નહીં.

(ક) સામાન્ય સભાનું કોરમ કુલ સભ્યોના ૧/૪ અગરના ૫૦ સભ્યો બેમાંથી જે આછી સંખ્યા હોય તેટલું રહેશે. કોરમના અભાવે મુલત્વી રહેલી સભાના કામકાજ તે જ દિવસે જે સ્થળે અડધા

કલાક પછી સામાન્ય સભા કોરમ વિના તે જ કામકાજ કરી શકશે.

(ડ) મંડળનો ઓડિટ થયેલો હિસાબ તથા વાર્ષિક અહેવાલ મંજુર કરશે.

(ઇ) સંસ્થા માટે ટ્રસ્ટીઓની નિમણુંક કરશે.

(ઈ) સંસ્થા માટે ઓડિટરની નિમણુંક કરશે.

૧૨. રેકવીઝીશન સભાઓ

સભાનું કામકાજ જણાવી કુલ સભ્યના ૨/૫ અથવા ૨૦૦ સભ્યો તે બેમાંથી જે ઓછા હોય તેટલા સભ્યોની લેખિત માંગણીથી સામાન્ય સભા તેમજ વ્યવસ્થાપક સમિતિના ૨૫ સભ્યોની લેખિત માંગણીની વ્યવસ્થાપક સમિતિની સભા મંત્રીશ્રી માંગણી મળ્યા તારીખથી એક માસની અંદર બોલાવશે. આમ કરવામાં કસૂર થાય તો માંગણી કરનાર સભ્યો પોતાની સહીથી નોટીસ કાઢી તે સભા બોલાવી શકશે. આવી સભામાં સમયથી અડધા કલાક સુધીમાં કોરમ જેટલી હાજરી ન થાય તો રેકવીઝીશન સભા રદ ગણવામાં આવશે.

૧૩. ભંડોળ

આ મંડળના હેતુઓ માટે ટ્રસ્ટો, બક્ષીસ અથવા દાન સ્વીકારી શકશે અને તે નાણાં મળેથી તાત્કાલિક બેંકમાં જમા કરાવવામાં આવશે.

૧૪. રોકાણો

(અ) આ સંસ્થાના ભંડોળના નાણાં જાહેર ટ્રસ્ટને લાગુ પડતા જે તે વખતમાં કાયદા પ્રમાણે રોકવામાં આવશે.

(બ-૧) આ સંસ્થાની આજીવન સભ્ય ફી તથા સંસ્થાને મળેલા કોરપસ ફંડ ખાતે મળેલા દાનોના બનેલા કાયમી ભંડોળની મૂડી સલામત રાખી માત્ર તેનું વ્યાજ વાપરી શકાશે.

(બ-૨) સંસ્થાના સામાન્ય કાયમી ભંડોળના વ્યાજની આવકમાંતી વધેલી રકમ વસ્તીપત્રક ગ્રંથ માટે અલગ તારવી દર પાંચ વર્ષે પ્રગટ થતા વસ્તીપત્રક ગ્રંથના ખર્ચ માટે વાપરવી.

(બ-૩) આરક્ષિત કાયમી ભંડોળનું વ્યાજ જે તે હેતુ માટે વાપરવામાં આવશે.

(બ-૪) કોઈ ચોકકસ હેતુ માટે એકઠી કરેલ રકમ જે તે હેતુ માટે વાપરવામાં આવશે અને તેમાંથી વધતી રકમ જ હેતુ માટે આરક્ષિત રાખવામાં આવશે.

(બ-૫) સંસ્થાની મિલકતોની ખરીદી તથા કાયમી રોકાણો ટ્રસ્ટીઓ પૈકી કોઈપણ એક ટ્રસ્ટી, પ્રમુખ અને મંત્રીશ્રી પૈકી એક ત્રણની સંયુકત સહીથી લેવડ દેવડ કરવાની રહેશે.

(બ-૬) સંસ્થાની મિલકત અને બક્ષીસ સંસ્થાના નામે લેવી.

(બ-૭) વર્ષની ચાલુ પ્રવૃતિઓ માટે બેંકના ખાતાનો વહીવટ પ્રમુખ અથવા બે ઉપપ્રમુખ પૈકી એક અને ચાર મંત્રીઓ પૈકી એક એમ બે વ્યક્તિની સંયુકત સહીથી લેવડ દેવડ કરવામાં આવશે.

(ક) ટ્રસ્ટીઓ, હોદેદારો અથવા સભ્યો બદલાય ત્યારે નવા આવનારના નામે મિલકત અગર રોકાણ કરવા માટે નિવૃત થતા ટ્રસ્ટીઓ, હોદેદારો અથવા સભ્યોની જરૂરી કબુલાતો અગર સહીઓ આપવાની રહેશે.

૧૫. ટ્રસ્ટઓ

સંસ્થાની સામાન્ય સભામાં ત્રણ ટ્રસ્ટીઓ ચૂંટવામાં આવશે તેમની મુદત ચાર વર્ષની અથવા નવા ટ્રસ્ટીઓની ચૂંટણી થાય ત્યાં સુધીની રહેશે. તેમની ખાલી પડતી જગ્યા વ્યવસ્થાપક સમિતિ સંસ્થાની દ્રિવાર્ષિક સામાન્ય સભા મળતાં સુધીના સમય માટે તે જગ્યા પૂરશે. ટ્રસ્ટીઓ બંધારણને અનુરૂપ સ્થાવર જંગમ મિલકતોનો વહીવટ સંભાળશે.

૧૬. સ્થાવર મિલકતોનું સ્વાત્વાપર્ણ

જે તે વખતના જાહેર ટ્રસ્ટને લાગુ પડતા કાયદાની જોગવાઈઓને આધિન આ સંસ્થાની સ્થાવર મિલકતોનું વેચાણ, અદલો-બદલો, બક્ષીસ ગીરો કે અગિયાર માસથી વધુ મુદતના ભાડા પટ્ટાઓ બોલાવેલી સામાન્ય સભા હાજર રહેલા સભ્યો ૩/૫ બહુમતીથી કરેલ ઠરાવથી થઈ શકશે.

૧૭. જવાબદારી

સંસ્થાનો કોઈપણ હોદ્દેદાર, ટ્રસ્ટી, અગર સભ્ય આ સંસ્થાની કે નાણાની જાણીબુઝીને ગેરવ્યય કરે અથવા તો તેવા ગેરવ્યયમાં તેનો ભાગ હોય અથવા તો પોતાની જવાબદારીમાં તે એવી બેદરકારી રાખે કે તે કાયદાની દ્રષ્ટિએ તેણે નાણાંનો ગેરવ્યય કર્યો લેખાય તો તે જવાબદાર લેખાશે.

૧૮. બંધારણમાં ફેરફાર

આ સંસ્થાના નિયમોમાં ફેરફાર કરવો હશે તો આ સંસ્થાની એક સામાન્ય સભા એજન્ડામાં ફેરફારની અથવા સુધારાની વિગત જણાવી બોલાવવામાં આવશે તેવી સભાનું કોરમ કુલ સભ્યોના ૧/૩ અથવા ૧૦૦ સભ્યોની તે બંનેમાંથી જે ઓછી હશે તે રહેશે અને હાજર રહેલા સભ્યોની ૨/૩ બહુમતીથી ફેરફાર અંગેના ઠરાવ મંજુર કરવો આવશ્યક રહેશે. ઉપર પ્રમાણેની કોરમ વિનાની સભામાં અથવા એજન્ડામાં અગાઉથી જણાવ્યા સિવાય નિયમોના સુધારાનો આ ફેરફારનો ઠરાવ થઈ શકસે નહીં.

૧૯. સંસ્થાના બંધ કરવા અંગે

(અ) સંસ્થા બંધ કરવા માટે સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન એકટ મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

(બ) સંસ્થા બંધ થતાં, સંસ્થા બંધ કરવા માટે સભા નિર્ણય કરે તે મુજબ આ સંસ્થાની મિલકત શ્રી મોડાસા એકડા દશા ખડાયતા ભાઈ બહેનોના હિત માટે સમય, સંજોગો મુજબ જ્ઞાતિ સંસ્થાને સોપવામાં આવશે.

૨૦. પેટા નિયમો

વ્યવસ્થાપક સમિતિ કાયદાની જોગવાઈઓ તેમજ સંસ્થાના બંધારણની જોગવાઈઓની સુસંગત હોય તેવા પેટા નિયમો ઘડી શકશે. તેમજ તેવા પેટા નિયમો અને તેમાં વખતો વખત જરૂરી ફેરફારો, વધારો, ઘટાડો કરી શકાશે.

તા.
અમૃતલાલ નાનચંદદાસ શાહ
કન્વીનર
બંધારણ સમિતિ